Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

ĐỀ 10 **LSHS/TN-10/240**

Do nợ tiền chơi trò chơi điện tử nên Lê Khắc Hoàng, học sinh lớp 11A1 trường phổ thông trung học thị xã H.(thuộc tỉnh Q.) đã hỏi vay tiền Nguyễn Quốc Tuấn (sinh ngày 11/7/1988) và Trần Văn Hùng (sinh ngày 29/2/1987) đều là bạn học cùng lớp. Không có tiền cho vay, Hùng đã bàn với Tuấn và Hoàng đi trấn lột tiền của những người làm nghề xe ôm. Hoàng không đồng ý nhưng sau bị Hùng và Tuấn kích động, lôi kéo mãi nên cuối cùng đã nhận lời. Chúng thỏa thuận với nhau tìm người nào có vẻ có tiền và dễ dọa nạt để hành sự. Khoảng 21 giờ ngày 12/7/ 2004, Hùng và Tuấn đã giấu trong mình mỗi người một dao nhọn đến rủ Hoàng đi trấn lột. Khi đến km 1680 quốc lộ 5A thuộc địa phận xã Hồng Sơn, thị xã H.(thuộc tỉnh Q.) bọn chúng đã thuê xe ôm của anh Nguyễn Văn Bầu chở ra bãi tắm sau thị xã. Khi xe chạy đến chỗ vắng, Hùng đã rút dao kề vào cổ anh Bầu và yêu cầu anh Bầu xuống xe, Tuấn cũng dùng dao hỗ trợ Hùng ép anh Bầu đi sâu vào bìa rừng. Hoàng vì sợ nên không dám đi theo mà chỉ đứng ngoài giữ xe. Khi vào đến bìa rừng, Hùng và Tuấn yêu cầu anh Bầu nộp tiền, anh Bầu nói không có, Hùng kề dao vào cổ anh Bầu để Tuấn khám các túi áo, quần anh Bầu. Nhân lúc Hùng không để ý, anh Bầu đã chụp tay cầm dao của Hùng đẩy ra, Hùng ra sức kéo lại, khi giằng co lưỡi dao của Hùng đã cứa vào cổ anh Bầu. Anh Bầu một tay bịt vết thương, một tay đánh trả Hùng. Tuấn thấy vậy chạy ra chỗ Hoàng đang đứng trông xe đưa dao cho Hoàng và giục Hoàng vào hỗ trợ cho Hùng. Vì sợ hãi, Hoàng đã cầm dao vứt luôn vào bụi cây và đứng khóc. Vết thương chảy máu quá nhiều, anh Bầu đã ngã ngất tại chỗ. Thấy vậy, Hùng chạy ra giục cả bọn nhảy lên xe của anh Bầu tẩu thoát. Xe chạy được một đoạn 20 mét, do không biết điều khiển, Tuấn đã đâm xe vào cột đèn ven đường, cả 3 bị thương nhẹ và bỏ xe chạy trốn. Lực lượng tuần tra kiểm soát CSGT tỉnh phát hiện ra chiếc xe máy bị đổ và tìm thấy anh Bầu, đưa anh Bầu đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Bầu đã bị tử vong tại bệnh viện tỉnh Q. Qua xác minh ban đầu Cơ quan điều tra công an thị xã H. đã xác định được các đối tượng gây án. Ngày 15/7/2004 Cơ quan điều tra công an thị xã H. (tỉnh Q.) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Khắc Hoàng về các tội " Giết người", " Cướp tài sản". Vào lúc 23 giờ ngày 15/7/ 2004 Cơ quan điều tra công an thị xã H. đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Hùng, Tuấn, Hoàng. Ngày 16/7/2004, mẹ của Lê Khắc Hoàng đã đến Văn phòng Luật sư nhờ Luật sư bào chữa cho Lê Khắc Hoàng.

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho Hoàng?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về các hoạt động nêu trên của Cơ quan điều tra công an thị xã H.?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Là Luật sư được nhờ bào chữa cho Hoàng, khi tiếp xúc với mẹ của Hoàng, anh (chị) cần phải làm gì?

Tình tiết bổ sung

Trong lời khai tại Cơ quan điều tra, các bị can đều khai rằng họ chỉ thống nhất với nhau về việc đi dọa người lái xe ôm để lấy tiền, chứ không bàn với nhau về việc giết người lái xe ôm, sự việc chết người xảy ra là nằm ngoài mục đích của họ. Hoàng là người ít tuổi nhất (sinh ngày 02/10/1988) chỉ đứng ngoài trông xe, khi các bạn đánh nhau với anh Bầu thì Hoàng chỉ đứng khóc chứ không hề tham gia.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị) những lời khai trên có ảnh hưởng gì tới việc định tội danh đối với các bị can hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung